

15_Chat_Produktfoto.txt

Chat zur Herkunft der Produktfotos

27.09.2026 11:02 Wolfram: Das linke Foto zeigt die alte Verpackung von 2018.

27.09.2026 11:04 Fritz: Woher weißt du das? Die Datei heißt nur kikerbse_final.jpg.

27.09.2026 11:09 Wolfram: Ich kenne das aus dem Supermarkt. Sicher bin ich nicht.

27.09.2026 11:18 Fritz: Dann bitte nicht als Datum in unsere Antwort schreiben.

27.09.2026 11:26 Wolfram: Das rechte Foto hat wenigstens die neue Löffelbund-Adresse und die Aufnahmeangabe 15.09.2026.

03_Email_Widerspruch.eml

Von	Fritzi Yılmaz <fritzi@kichererbse.example>
An	Salome Hummel <kanzlei@hummel.example>
Datum	Thu, 24 Sep 2026 09:05:00 +0200
Betreff	Fwd: KIKERBSE gegen KICHERERBSE

Sehr geehrte Frau Hummel,

unser bisheriger Vertreter hat mir gestern nur die erste Seite weitergeleitet. Dort steht Widerspruch vom 8. September. Die übrige Nachricht liegt wohl im Portal. Ich kann derzeit nur das Firmenkonto sehen, nicht sein Vertreterkonto. Bitte prüfen Sie zuerst, was wir bis wann tun müssen.

Ich möchte nicht allein wegen des ähnlichen Namens die gesamte Anmeldung aufgeben.

Mit freundlichen Grüßen

Fritzi Yılmaz

07_Email_Gegenseite.eml

Von	Adelheid Kron <recht@naehrwerk.example>
An	Salome Hummel <kanzlei@hummel.example>
Datum	Sat, 26 Sep 2026 15:15:00 +0200
Betreff	Unterlagen zur Benutzung

Sehr geehrte Frau Hummel,

anbei senden wir die bisher zusammengestellten Belege. Die Übertragung wurde seinerzeit im Unternehmenskauf mitgeregelt; das unterschriebene Anlagenpaket liegt bei unserem früheren Berater. Die Lizenz ist nach unserer Auffassung ausreichend, weil der Lizenznehmer zur Vermarktung verpflichtet war.

Die britischen Verkäufe bestanden schon lange vor Ihrer Anmeldung. Bitte nehmen Sie die Anmeldung vollständig zurück. Ein Vergleichsvorschlag folgt.

Mit freundlichen Grüßen
Adelheid Kron

18_Email_Vertrieb.eml

Von	Wolfram Birnbaum <wolfram@kichererbse.example>
An	Fritzi Yılmaz <fritzi@kichererbse.example>
Datum	Tue, 29 Sep 2026 13:35:00 +0200
Betreff	Was wir auf keinen Fall verlieren dürfen

Fritzi,

wir brauchen den Namen für die gekühlten Aufstriche. Saucen verkaufen wir noch gar nicht, und fremde Lebensmittel handeln wir ebenfalls nicht. Ein völliger Namenswechsel würde mindestens 18.000 EUR Verpackungskosten verursachen. Ich weiß aber nicht, ob die Gegenseite auch eine begrenzte Lösung akzeptieren würde.

Bitte kein Gespräch führen, in dem wir aus Versehen die Rücknahme schon zusagen.

Wolfram

20_Email_Stand.eml

Von	Fritzi Yılmaz <fritzi@kichererbse.example>
An	Salome Hummel <kanzlei@hummel.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 09:20:00 +0200
Betreff	Portalakte folgt, bitte zunächst vorbereiten

Sehr geehrte Frau Hummel,

ich bekomme die vollständige Akte heute Nachmittag. Bis dahin bitte die rechtlichen und tatsächlichen Rückfragen vorbereiten. Ich will insbesondere verstehen, was aus Großbritannien und was aus Deutschland überhaupt belegt ist. Der neuere Lizenzvertrag klingt für mich noch nicht nach Verkäufen.

Eine Rücknahme oder ein Vergleich ist weiterhin nicht freigegeben.

Freundliche Grüße

Fritzi

16_Bildablage.png

Arbeitsablage | Verlauf

Interne Belegablage KIKERBSE

28.09.2026

Foto_A.jpg – Herkunft: E-Mail Nährwerk

Aufnahmedatum: nicht vorhanden

Dateiname: kikerbse_final.jpg

Foto_B.jpg – Verpackung Löffelbund

Aufnahmevermerk: 15.09.2026

Keine Rückseitenansicht bei Foto_A

Zuordnung zur Rechnung NW-2022-418: offen

Bilddatei: 16_Bildablage.png

13_Benutzungsablage.xlsx

Beleg	Datum	Gebiet	Warenbezeichnung	Netto	Zuordnung
NW-2022-418	2022-09-16	Deutschland	Artikel 440-18	1,008.00	Stammliste fehlt
NW-2024-071	2024-02-22	Deutschland	KIKERBSE Aufstrich	230.40	96 Gläser
NK-2020-88	2020-11-12	UK	KIKERBSE KITCHEN	684.00	GBP; separat
LB-2026-033	2026-09-17	Deutschland	KIKERBSE Aufstrich	672.00	Nach Anmeldung
Euro-Summe ohne UK				1,910.40	Keine rechtliche Gesamtbewertung

14_Fristenablage.xlsx

Ereignis	Datum	Beleg	Status
Anmeldung	2026-05-15	Arbeitsabschrift	Original abgleichen
Veröffentlichung	2026-06-12	Arbeitsabschrift	Original abgleichen
Widerspruch	2026-09-08	Weitergeleitete Seite	Volltext fehlt
Portalmitteilung	2026-09-23	Benachrichtigungs-Mail	Zugang beim Vertreter
Geplanter Gesprächstermin	2026-10-07	Kalender	Keine Amtsfrist

01_Auftrag.docx

Mandatsauftrag Kichererbse

24.09.2026 · 26-109-KE

Die Kichererbse Küche GmbH vertreibt gekühlte Aufstriche auf Kichererbsenbasis und pflanzliche Fertigmahlzeiten. Geschäftsführerin ist Fritzi Yılmaz. Der Mitgründer Wolfram Birnbaum betreut den Vertrieb. Die Gesellschaft hat im Frühjahr 2026 eine Unionswortmarke KICHERERBSE angemeldet; eine Arbeitsabschrift nennt den 15.05.2026 als Anmeldetag und den 12.06.2026 als Veröffentlichungstag.

Die Nährwerk Handels GmbH hat am 08.09.2026 Widerspruch eingelegt. Die weitergeleitete Nachricht nennt eine ältere deutsche Wortmarke KIKERBSE und zusätzlich eine britische unregistrierte Bezeichnung KIKERBSE KITCHEN. Die vollständige EUIPO-Verfahrensmitteilung befindet sich noch im Benutzerkonto des bisherigen Vertreters.

Fritzi möchte den Konflikt nicht eskalieren, benötigt aber vor den Gesprächen mit einer Supermarktkette eine belastbare Verteidigung. Sie hat noch keiner Warenbeschränkung und keiner Zahlung an die Gegenseite zugestimmt. Die Kanzlei soll die Verteidigung vorbereiten und fehlende Unterlagen gezielt anfordern.

04_Widerspruch_Arbeitsabschrift.docx

Arbeitsabschrift des gegnerischen Vortrags

08.09.2026

Die Nährwerk Handels GmbH macht in dem übermittelten Auszug eine ältere deutsche Wortmarke KIKERBSE geltend. Als Inhaberin nennt der beigegefügte alte Auszug noch die Nährwerk Lebensmittel KG. Der Vortrag verweist auf eine Übertragung vom 01.07.2025. Der unterschriebene Vertrag ist im übersandten Paket nicht enthalten.

Für die ältere deutsche Marke nennt die Arbeitsabschrift eine Anmeldung vom 10.02.2016 und einen Abschluss des Eintragungsverfahrens am 20.06.2016. Als Waren sind unter anderem Gemüsekonserven und Aufstriche aufgeführt. Eine vollständige aktuelle Registerrückmeldung fehlt. Zusätzlich beruft sich die Gegenseite auf seit 2014 bestehende britische Benutzungsrechte an KIKERBSE KITCHEN.

Die Gegenseite verlangt die Zurückweisung der Anmeldung für sämtliche Waren und Dienstleistungen. Zur Benutzung legt sie einen Lizenzvertrag, vier Rechnungsabschriften und zwei Produktfotos vor. Eine formelle Anforderung von Benutzungsnachweisen durch das Amt wird in den vorliegenden Seiten nicht erwähnt.

06_Uebertragungsentwurf.docx

Entwurf Markenübertragung

24.06.2025

1. Beteiligte

Die Nährwerk Lebensmittel KG beabsichtigt, die im Anlagenverzeichnis aufgeführten Marken auf die Nährwerk Handels GmbH zu übertragen. Im vorliegenden Entwurf sind die Namen der vertretungsberechtigten Personen nicht eingesetzt. Das Anlagenverzeichnis ist nicht beigefügt.

2. Übertragungsgegenstand

Übertragen werden sollen die Marken des Geschäftsbetriebs Gemüseaufstriche einschließlich zugehöriger Domains. Eine genaue Registernummer und ein Warenverzeichnis enthält der Text nicht. Für mögliche Teilrechte soll eine gesonderte Anlage maßgeblich sein.

3. Vollzug

Der Entwurf sieht einen wirtschaftlichen Übergang zum 01.07.2025 vor. Die Parteien sollen die erforderlichen Registererklärungen abgeben. Das vorliegende Exemplar enthält keine Unterschriften. Der Dateiname im Datenraum endet auf „Entwurf_5“.

08_Lizenzvertrag.docx

Lizenzvertrag mit Löffelbund GmbH

01.08.2025

Die Nährwerk Handels GmbH gestattet der Löffelbund GmbH ab 01.08.2025 die ausschließliche Nutzung der Bezeichnung KIKERBSE für gekühlte Gemüseaufstriche in Deutschland.

Vertragsgegenstand ist nach dem Text die deutsche Marke aus Anlage 1. Diese Anlage ist in der Kopie enthalten und nennt die Wortmarke KIKERBSE, jedoch keine bildliche Gestaltung.

Der Lizenznehmer soll spätestens im ersten Quartal 2026 mit der Vermarktung beginnen. Eine jährliche Mindestlizenz von 6.000 EUR ist unabhängig vom Umsatz vereinbart. Die Lizenzgeberin erhält quartalsweise Absatzberichte. Ein Bericht für das erste Quartal 2026 weist lediglich Produktentwicklung und interne Verkostungen aus.

Der Vertrag wurde von Gerlinde Pfau für die Lizenzgeberin und Joonas Weber für die Lizenznehmerin unterzeichnet. Die Vertretungsnachweise sind in der übergebenen Kopie nicht enthalten. Die vertragliche Absatzpflicht ersetzt keinen Nachweis tatsächlicher Verkäufe.

17_Vergleichsvorschlag.docx

Vergleichsvorschlag der Nährwerk Handels GmbH

28.09.2026

1. Markenmeldung

Die Kichererbse Küche GmbH soll ihre Unionsmarkenmeldung vollständig zurücknehmen. Die Nährwerk Handels GmbH würde im Gegenzug den Widerspruch für erledigt erklären.

2. Geschäftliche Verwendung

Die Kichererbse Küche GmbH soll sich verpflichten, KICHERERBSE künftig nicht für Lebensmittel, Gastronomie, Kochkurse, Apps, Internetdomains und Werbemittel zu benutzen. Eine Umstellungsfrist von sechs Wochen wird vorgeschlagen. Die bestehenden Verpackungen sollen nicht mehr ausgeliefert werden.

3. Kosten und Stand

Jede Seite soll eigene Kosten tragen. Der Vorschlag ist bis 07.10.2026 offen und wurde bisher von keiner Seite unterzeichnet. Er enthält keine Erklärung darüber, ob eine Einschränkung auf bestimmte Waren als Alternative akzeptiert würde.

19_Besprechungsvermerk.docx

Vorbereitung der Übergabe vom bisherigen Vertreter

30.09.2026

Fritzi hat den bisherigen Vertreter am 29.09.2026 um die vollständige Portalakte, sämtliche Zustellinformationen und die aktuelle Vollmacht gebeten. Bis zum Stand dieses Vermerks liegt nur die automatische Eingangsbestätigung der Kanzlei vor. Eine Vertretungsänderung beim EUIPO ist noch nicht dokumentiert.

Die neue Kanzlei soll zunächst mit den vorhandenen Unterlagen arbeiten. Nach Eingang der Portalakte sind sämtliche Fristangaben abzugleichen. Ein behauptetes Cooling-off-Ende aus dem Telefonat wurde nicht in den Kalender als gesicherte Amtsfrist übernommen.

Für eine Entscheidung über eine Warenbeschränkung will Fritzi die genaue Reichweite und die wirtschaftlichen Folgen schriftlich sehen. Die angefragten Originalbelege zur Benutzung und zur Erwerbskette sind gesondert zu behandeln.

02_Anmeldeabschrift.pdf

Interne Abschrift der Unionsmarkenanmeldung

15.06.2026

Zeichen: KICHERERBSE, Wortmarke. Inhaberin: Kichererbse Küche GmbH, Berlin. Anmeldetag laut Abschrift 15.05.2026; Veröffentlichung laut Ablage 12.06.2026. Verfahrenssprache Deutsch, zweite Sprache Englisch. Die Akte verwendet die interne Referenz KE-EU-2026-01 anstelle der nicht übernommenen Registernummer.

Klasse 29: Aufstriche auf Gemüsebasis; zubereitete Mahlzeiten überwiegend aus Gemüse. Klasse 30: Saucen; Würzmittel. Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lebensmittel. Die veröffentlichte Originalfassung ist mit dieser Abschrift abzugleichen. Eine Eintragung ist in der internen Statuszeile noch nicht vermerkt.

05_Altregister_Abschrift.pdf

Älteres Recht – Notiz aus der Vertragsablage

02.07.2025

KIKERBSE; deutsche Wortmarke; ursprüngliche Inhaberin Nährwerk Lebensmittel KG. Die interne Ablage nennt als ursprüngliche Waren „Gemüsekonserven; Brotaufstriche auf Gemüsebasis“. Die Notiz wurde zuletzt am 02.07.2025 bearbeitet. Der Verlängerungsstand 2026 und die Eintragung der Erwerberin sind nicht dokumentiert.

Auf der Rückseite steht handschriftlich: „Übertragung an Handels-GmbH mit Asset Deal, Anlage 7“. Anlage 7 wurde beim Versand an die neue Kanzlei ausgelassen. Die Notiz ist keine beglaubigte Registerabschrift; die Registernummer wurde nicht in die Notiz übernommen.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

09_Rechnung_2022.pdf

Rechnungsabschrift NW-2022-418

16.09.2022

Nährwerk Lebensmittel KG an Marktkrone eG, Dresden. Lieferdatum 14.09.2022. 480 Gläser Gemüseaufstrich, Artikel 440-18, zu 2,10 EUR netto. Nettosumme 1.008,00 EUR, Umsatzsteuer 7 Prozent 70,56 EUR, Bruttosumme 1.078,56 EUR. Der Warename KIKERBSE erscheint nicht auf der Rechnung.

Eine handschriftliche Notiz lautet „Artikel 440-18 = KIKERBSE Paprika?“. Die zugehörige Artikelstammliste und das damalige Verpackungsbild wurden nicht beigelegt. Ein Lieferschein wird unter Nummer LS-418 erwähnt.

10_Rechnung_2024.pdf

Rechnungsabschrift NW-2024-071

22.02.2024

Nährwerk Lebensmittel KG an Küchentisch Handel OHG, Hamburg. Lieferdatum 20.02.2024. Position 1: 96 Gläser KIKERBSE Gemüseaufstrich, 2,40 EUR netto je Glas. Netto 230,40 EUR; Umsatzsteuer 7 Prozent 16,13 EUR; Brutto 246,53 EUR. Position 2 ist mit „kostenlose Muster, 12 Stück“ bezeichnet und ohne Berechnung.

Der Überweisungseingang wird auf einer internen Liste vom 12.03.2024 bestätigt. Die Empfängeradresse in Hamburg ist vollständig in der Originalrechnung enthalten; in der Zahlungsablage wird die Straße als Marktgasse 31 geführt.

11_Rechnung_UK_2020.pdf

Sales invoice NK-2020-88

12.11.2020

Nährwerk Kitchen Ltd an Pantry Lane Ltd, Bristol. Supply date 11 November 2020. Goods: 360 jars KIKERBSE KITCHEN spread. Unit price GBP 1.90; net amount GBP 684.00. The accompanying sales note records delivery exclusively within the United Kingdom.

This is the copy retained by the German group office. No delivery into an EU Member State is documented in this invoice. The claimant relies on the document as evidence of earlier UK trading activity.

12_Rechnung_2026.pdf

Rechnung LB-2026-033

17.09.2026

Löffelbund GmbH an Feinkost Hering & Sohn, Berlin. Lieferdatum 16.09.2026. 240 Gläser KIKERBSE Aufstrich, 2,80 EUR netto je Glas. Netto 672,00 EUR; Umsatzsteuer 7 Prozent 47,04 EUR; Brutto 719,04 EUR. Der Zahlungsstatus ist offen, Zahlungsziel 14 Tage.

Im Versandordner liegen ein Lieferschein mit Empfangsnotiz und ein Verpackungsfoto vom 15.09.2026. Frühere Lieferungen des Lizenznehmers sind in der übergebenen Sammlung nicht enthalten.